



JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



ORDENANZA N° 017/2024 J.M.

POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DE APLICACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE.-

Ciudad del Este, 11 de junio de 2024.-

VISTO: El Mensaje N° 66/2024 I.M., remitido por la Administración Municipal Exp. 26042/23, que contiene el proyecto de ordenanza "POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DE APLICACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE", para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Nacional en su Art. 166 establece "Las Municipalidades son los órganos de Gobierno local, con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos".-

Que, además en nuestra Carta Magna en su Art. 168 se establecen las atribuciones municipales como; el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos, y las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley, en concordancia con el Art. 12° numeral 3 de la Ley Orgánica Municipal.-

Que, el Artículo 20° de la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal dispone que el gobierno municipal es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia Municipal.-

La Junta Municipal es el órgano normativo, de control y deliberante. La Intendencia Municipal tiene a su cargo la administración general de la municipalidad.-

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y las consideraciones de la exposición de motivos, las Comisiones Asesoras aseveran la viabilidad del proyecto, después de mantener varias reuniones con los afectados directos por el alcance de la ordenanza, dando participación a diferentes gremios y asociaciones reconocidas y organizadas, también con el acompañamiento de los asesores jurídicos, concejales y todos los interesados en el tema, como así también el dictamen favorable de las direcciones de Transporte Público y la Asesoría Jurídica de la Municipalidad. El proyecto original presentado fue modificado en varios aspectos por las comisiones a fin de ajustarse a las leyes vigentes, y a los intereses generales de los trabajadores de prestadores de servicio de vehículos de transporte de pasajeros a través del uso de plataformas de aplicación digital en el distrito de Ciudad del Este.-

El Dictamen de la Comisión Asesora de Legislación y de Transporte Público y Tránsito, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 11 de junio del año 2024, **Según Acta Nro. 143; por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1°.- NATURALEZA JURÍDICA DEL SERVICIO: Se considera prestadores de servicios de plataformas digitales (PSPD) a las personas dedicadas al transporte de pasajeros mediante vehículos privados, contratados a través del uso de plataformas de aplicación electrónica que serán despachadas dentro de los límites de Ciudad del Este. La misma consiste en una actividad privada de interés público cuyo cumplimiento se registrará por la presente ordenanza.-

Artículo 2°.- REGISTRO: Crease el registro PSPD, Prestadores de Servicios en Plataformas Digitales, dentro de los límites de Ciudad del Este.-

Artículo 3°.- Se habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros, en vehículos, contratados a través de plataformas de aplicación electrónica. Los vehículos, sus titulares, conductores y las personas físicas que exploten las plataformas de aplicación electrónica, que

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 017/2024 J.M.

intervengan en la contratación y prestación de dicho servicio, deberán cumplir con los requisitos exigidos por esta ordenanza. Los requisitos para estar debidamente habilitados son:

- HABILITACIÓN:** Los rodados deberán poseer habilitación vigente, por el municipio de Ciudad del Este.-
- LICENCIA:** Los conductores deberán indefectiblemente poseer la licencia de Conducir, con Categoría Profesional "A" expedida por la Municipalidad de Ciudad del Este.-
- IDENTIFICACIÓN:** Todos los rodados deberán contar con ambas placas identificadoras y cédula de automotor, obligatorias en virtud de la Ley 608/1995 con su modificatoria 1685/2001 y la ley Nacional de Tránsito. Como así también deben contar con uniformes identificatorios, adhesivos y el código QR de la habilitación municipal impreso, ubicados en un lugar visible dentro del vehículo.-
- SEGUROS:** Deberán contar obligatoriamente, con el seguro de pasajeros, contra terceros, incluyendo la responsabilidad civil y carta verde. Dicha póliza deberá estar al día, para la validez ante el órgano de control.-
- Todos los prestadores de servicios, deberán estar en condiciones reales de buen funcionamiento en el momento de prestar el servicio, y cumplir todo lo estipulado por el título quinto de la Ley General de Tránsito.-
- Tener una antigüedad máxima de 10 años desde el año de fabricación del vehículo, para la habilitación de este servicio en plataformas digitales.-
- Estar inscripto en el padrón nacional para votar en el distrito de Ciudad del Este.-
- Realizar la solicitud de habilitación para el servicio, a través de las asociaciones o gremios existentes y debidamente reconocidas por la Junta Municipal, debiendo presentar estatutos sociales, reglamento interno, copias de recibos de las cuotas sociales de sus integrantes.-
- Inspección técnica vehicular al día realizada por la Dirección de Transporte Público del municipio, que acredite el perfecto funcionamiento del vehículo, dirección, frenos, luces, etc. como así también poseer extintor, baliza, gato hidráulico, neumáticos de auxilio y botiquín de primeros auxilios.-
- Certificado de Vida y residencia de Ciudad del Este, antecedente policial y judicial al día.
- Cumplir con las obligaciones Tributarias y reglamentarias para el ejercicio del transporte de pasajeros a través de plataformas digitales que estarán estipuladas en la ordenanza tributaria.-

Artículo 4°.- OBLIGACIONES, son obligaciones de los permisionarios los siguientes:

- Mantener el vehículo prestador del servicio, en perfecto estado de funcionamiento.
- Asegurarse que el conductor del rodado, cumpla con las obligaciones establecidas en el presente artículo, y las que disponga la Intendencia Municipal.-
- Realizar anualmente la inspección técnica del rodado, de conformidad a las ordenanzas vigentes al respecto, así como las que determine la autoridad Nacional, con competencia en la materia.-
- Presentar anualmente ante la Intendencia Municipal, los certificados que acrediten que se encuentra al día con las obligaciones tributarias y previsionales propias y/o de sus conductores, según corresponda.-
- Garantizar que los rodados, cuenten con los requisitos de seguridad, establecidos por las leyes y ordenanzas vigentes.-
- El rodado deberá contar con la pertinente identificación de la Municipalidad, como así mismo los choferes o propietarios.-
- Los choferes de los rodados comprometidos al servicio de la plataforma, deberán usar obligatoriamente uniforme identificatorio.-

Artículo 5°.- OBLIGACIONES del titular y/o operador de las plataformas electrónicas:

- Cumplir las obligaciones y requisitos que la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal determinen.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 017/2024 J.M.

- b) Garantizar que el servicio de la plataforma de aplicación electrónica, se encuentre activo. Esta deberá estar conectada de forma ininterrumpida, incluso los días feriados, salvo casos fortuitos, involuntarios o de fuerza mayor.-
- c) Asignar viajes únicamente a los rodados y conductores que cumplan con la presente ordenanza y su reglamentación.-
- d) Ofrecer rodados, según disponibilidad de las plataformas de aplicación electrónica, para segmentos especiales. Tales como sillas para transporte infantil, personas con capacidades diferidas, espacios para valijas grandes, etc.-
- e) Garantizar que el servicio de las plataformas de aplicación electrónica, se encuentren activas. Estas deberán estar conectadas de forma ininterrumpida, incluso los días feriados, salvo casos fortuitos, involuntarios o de fuerza mayor.-
- f) Constituir domicilio legal en Ciudad del Este, donde las empresas de plataforma digital deberán habilitar una oficina administrativa respectiva, para un mejor nivel de atención a los usuarios finales y operadores.-
- g) Aceptar viajes despachados, únicamente por las plataformas de aplicación electrónicas habilitadas, en la que esté debidamente habilitado el rodado.-

Artículo 6°.- DE LAS PROHIBICIONES

- a) Se establecerán puntos de ascenso de pasajeros, previo acuerdo con las paradas de taxis, que posteriormente tendrá una resolución de la Junta Municipal y debidamente homologado por la Intendencia.-
- b) No conducir el rodado, bajo los efectos de sustancias alcohólicas, y/o psicoactivas. El conductor ni los pasajeros podrán fumar, consumir alimentos, o consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes durante el servicio.-
- c) Un mismo conductor no podrá prestar servicios por más de 8 (ocho) horas corridas ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día.-
- d) No conducir el rodado prestando el servicio, cuando no reúna las condiciones establecidas la presente ordenanza.-
- e) Los permisos se otorgarán exclusivamente para cada vehículo y ninguna persona podrá ser titular de más de 1 (un) permiso, afectado en la regulación de la presente ordenanza.
- f) Solo podrán ser permisionarios, las personas físicas, el propietario del rodado, el titular de acuerdo al registro del automotor, el poseedor o comprador debidamente certificado por un escribano público, según corresponda.-

Artículo 7°.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, y sus reglamentaciones respectivas por parte del permisionario, y/o conductor, será objeto de las siguientes sanciones:

Multas: La violación a cualquiera de las disposiciones de la presente ordenanza, por parte de los permisionarios o conductores, producirá faltas leves, graves o gravísimas. La reincidencia de faltas graves en falta gravísimas, en concordancia con la Ley N° 5016/14 Nacional de Tránsito y seguridad vial, su decreto reglamentario N° 3427/2015. Serán aplicadas por la Policía Municipal de Tránsito y los Juzgados de Faltas Municipales.-

Faltas graves: Multa de 4 a 10 jornales mínimos legales.-

Faltas gravísimas: Las multas serán: de 11 a 20 jornales mínimos legales.-

Suspensión o baja definitiva del permisionario del registro, se dará luego de que, aplicada la primera falta gravísima, se diera una reincidencia.-

En concordancia de la Ley N° 5016/2014 y su decreto N° 3427/2015.-

Artículo 8°.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente ordenanza y de su reglamentación, por parte del operador de la plataforma de la aplicación electrónica, será objeto de las siguientes sanciones: Las que serán aplicadas por el Juzgado de faltas municipales, previo sumario pertinente.-

- a) Suspensión temporal de la plataforma de hasta 2 años en caso de incumplimiento de las obligaciones, establecidas en el Art. 5°.-

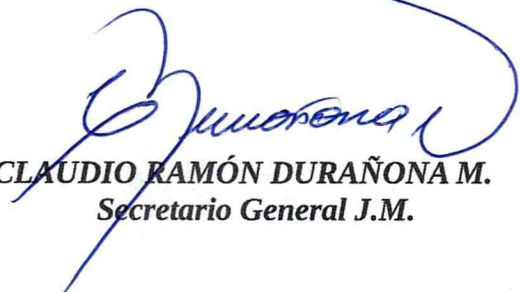
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 017/2024 J.M.

- b) Inhabilitación definitiva de la plataforma: Esta sanción se producirá en caso de reincidencia en las obligaciones establecidas, en los incisos b), c), d) y e) del Art. 5°.
- c) El incumplimiento de las demás disposiciones contenidas en el Art. 5°, dará lugar a las sanciones consideradas faltas graves, dispuestas en Ley N° 5016/2014 Nacional de Tránsito y de Seguridad Vial, su decreto reglamentario N° 3427/2015, o su sucedánea. Las sanciones serán aplicadas por el Juzgado de Faltas Municipales, previo sumario con todas las garantías y derechos a la defensa consagrados en las leyes vigentes y disposiciones aplicables al caso.-

Artículo 9°.- De las Disposiciones transitorias. La presente ordenanza queda sujeta a revisión en el plazo de un año, a partir de su promulgación, basándose en los estudios técnicos. Estos realizados a los efectos, de su actualización, y/o los plazos que dispongan las leyes que se promulguen sobre la materia.-

Artículo 10°.- El organismo legislativo municipal es la única autoridad encargada de regular el funcionamiento, ordenamiento, habilitación, cancelación y todo cuanto le concierne a la puesta en vigencia de esta ordenanza y disposiciones dictadas en el futuro.-

Artículo 11°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-



CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.



ING. VÍCTOR TORALES
Presidente J.M.

